

Elk, dnia 15 listopada 2019 r.

Znak: GOŚ.6220.18.2019.MR

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa, oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwaną dalej ustawą ooś, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 31.10.2019 r. wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 14.11.2019 r., Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Krukowskiego oraz Członka Zarządu – Pana Przemysława Stosio, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

Planowana instalacja, składająca się z kontenerowych magazynów energii współpracujących z kontenerowymi stacjami transformatorowymi SN/nn, położona będzie w obrębie miejscowości Nowa Wieś Elcka, na działce nr 451/80 – obręb 31 Nowa Wieś Elcka, gmina Elk, powiat elcki, województwo warmińsko-mazurskie. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody. Łączna powierzchnia podlegająca przekształceniu wyniesie do 11,8213 ha.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Elk, zaś organami, do których wystąpiono o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elku oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Gminy Elk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 – 300 Elk, w pokoju nr 15, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.15 – 15.15, wtorek 8.00 – 16.00.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na: stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Elk <http://elk-ug.bip.eur.pl>, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elk oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowa Wieś Elcka za pośrednictwem Sołtysa Sołectwa.

Data publicznego ogłoszenia: 18.11.2019 r.

Z up. WÓJTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI GRUNTAMI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Anna Gajko

Załącznik:

- KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania przez podanie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 Kpa
3. Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Elcka – z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń w m. Nowa Wieś Elcka oraz odesłanie po upływie 14 dni z adnotacją o terminie wywieszenia.
4. aa. – BIP
5. aa.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscowości.....

od dnia do dnia

podpis osoby potwierdzającej

Sporządziła: Marta Ruszczyk 
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 20
15.11.2019 r.
m.ruszczyk@elk.gmina.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Elk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk, tel. 87/619 45 50, e-mail: ug@elk.gmina.pl.
2. Administrator – Wójt Gminy Elk wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@elk.gmina.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
4. Źródłem Pani/Pana danych osobowych (dotyczy osób innych niż wnioskodawca) są wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalające na ustalenie stron postępowania, przekazane przez wnioskodawcę.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na prawach strony, organy biorące udział w postępowaniu, operator pocztowy Poczta Polska, archiwum państwowe oraz inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w celu archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (dotyczy wnioskodawcy) jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości wydania decyzji.

**Urząd Gminy Elk**

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Elk, dnia 15 listopada 2019 r.

Znak: GOŚ.6220.18.2019.MR

**Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Olsztynie**

ul. Dworcowa 60
10 – 437 Olsztyn

Wójt Gminy Elk, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3, 3a i 4 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), zwraca się o wyrażenie opinii, czy dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn
oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś
Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym
i przyłączem”,**

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W przypadku uznania za konieczność przeprowadzenia dla ww. przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, proszę o odniesienie się do ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W załączeniu przedkładam wniosek Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Krukowskiego oraz Członka Zarządu – Pana Przemysława Stosio, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze chronionego krajobrazu.

Teren, wskazany pod inwestycję, nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z up. WÓJTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Anna Gajko

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa

Sporządziła: Marta Ruszczyk 
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 20
15.11.2019 r.
m.ruszczyk@elk.gmina.pl

**Urząd Gminy Elk**

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Elk, dnia 15 listopada 2019 r.

Znak: GOŚ.6220.18.2019.MR

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Elku**
ul. Toruńska 6A/1
19 – 300 Elk

Wójt Gminy Elk, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2, a także ust. 3 i 4, art. 68 oraz art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), zwraca się o wyrażenie opinii, czy dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn
oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś
Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym
i przyłączem”,**

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W przypadku uznania za konieczność przeprowadzenia dla ww. przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, proszę o odniesienie się do ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W załączeniu przedkładam wniosek Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Krukowskiego oraz Członka Zarządu – Pana Przemysława Stosio, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze chronionego krajobrazu.

Teren, wskazany pod inwestycję, nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z up. WÓJTA
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI GRUNTAMI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Anna Gajko

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa

Sporządziła: Marta Ruszczyk
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 20
15.11.2019 r.
m.ruszczyk@elk.gmina.pl



Urząd Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Elk, dnia 15 listopada 2019 r.

Znak: GOŚ.6220.18.2019.MR

**Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**
ul. Branickiego 17A
15 – 085 Białystok

Wójt Gminy Elk, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, a także ust. 3, 3a i 4 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), zwraca się o wyrażenie opinii, czy dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn
oraz kontenerowych magazynów energii na działce nr 451/80 obręb Nowa Wieś
Elcka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym
i przyłączem”,**

istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W przypadku uznania za konieczność przeprowadzenia dla ww. przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, proszę o odniesienie się do ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W załączeniu przedkładam wniosek Krajowego Systemu Magazynów Energii Sp. z o. o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Krzysztofa Krukowskiego oraz Członka Zarządu – Pana Przemysława Stosio, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze chronionego krajobrazu.

Teren, wskazany pod inwestycję, nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z up. WÓJTA
NACZELNIK WIDZIAŁU
GOSPODARSTWA PRZESTRZENNEGO
I OCHRONY ŚRODOWISKA
mgr inż. Anna Gajko

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Wnioskodawca
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie, zgodnie z art. 49 Kpa

Sporządziła: Marta Ruszczyk
Wydział Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska
tel. +48 87 619 45 20
15.11.2019 r.
m.ruszczyk@elk.gmina.pl